

RECURSO CÍVEL Nº 5003241-64.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA TOSTES FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ARTIGO 14 DO CDC. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DO CARTÃO. DANO MORAL SOFRIDO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE E REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para que a CEF exclua o nome do autor EDUARDO DA SILVA TOSTES FILHO dos órgãos de proteção ao crédito. Condene a RÉ ao pagamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de recorrente vencedor. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5003241-64.2024.4.02.5107

510015412692 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5003241-64.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA TOSTES FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral, devido a não configuração da falha na prestação do serviços ante a ausência de documentos capazes de demonstrar o alegado na inicial.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma da sentença, alegando que não houve comprovação que o cartão foi requerido e recebido, *pois a simples remessa para o endereço do recorrente, não serve como comprovação de entrega, sendo certo que o recorrido deveria ter anexado aos autos o recebimento da entrega, o que comprovaria sem dúvida nenhuma a fraude perpetrada por terceiros desconhecidos e estelionatários*. Sustenta que o aparelho celular utilizado para o desbloqueio do cartão pertence à CPF estranho as partes do processo, sendo que tal titular mora em Bangu enquanto o autor mora em Itaboraí. Afirma a existência de dano moral, devido à inscrição indevida da autora no cadastro restritivo de crédito, pelo não pagamento de faturas, advindas de cartão de crédito não solicitado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

No caso em tela, fica constatada a existência de uma relação de consumo entre as partes da atual lide, mediante aplicação do CDC (artigos 2º e 3º), sendo tal pretensão resistida caracterizada pela ocorrência de erro por parte da CEF, segundo a autora.

No tocante à responsabilidade estabelecida entre as partes da presente ação, trata-se de uma relação de consumo, por certo, razão pela qual aplico o entendimento do artigo 14 do CDC, que ao dispor sobre responsabilidade da instituição financeira estabelece, por meio da teoria do risco, que a prestadora do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, conforme a seguir:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Assim sendo, afirmo que a CEF, na condição de prestadora de serviços, responde independentemente da existência de culpa, ou seja, de forma objetiva, não havendo a necessidade de análise da liame subjetivo da conduta.

Em suma, a parte autora alega que a Caixa Econômica Federal inscreveu, indevidamente, seus dados em cadastros restritivos ao crédito, em junho de 2020, devido ao não pagamento da fatura de cartão de crédito no valor de R\$1.027,33 (Evento 10 - PET1, p. 3).

Ocorre que a parte autora afirma que desconhece o referido cartão, alegando ainda que este não foi solicitado, e que nem se quer o recebeu.

Ao analisar a documentação juntada na peça de contestação (Evento 10 - PET1, p. 3), referente ao envio do cartão de crédito, verifica-se que não houve a confirmação de que este chegara ao endereço da autora.

Ademais, em seu recurso, o autor comprovou que o número utilizado para desbloqueio do cartão pertence a pessoa estranha ao processo, veja:

EDUARDO DA SILVA TOSTES FILHO	
Cartão	Dados Adicionais Plástico Limites
Embossing	
Data Envio	02-10-2019
Condições	130 CAIXA SIM ELO INTERNACIONAL
Observações	EDUARDO S TOSTES FL
Data Rejeição	
Dadas	
Aviso	08-12-2019
Telefone de Desbloqueio	21971977799
Canal de Desbloqueio	URA
Data da Primeira Compra / Saque	

LOCALIZA

STATUS DA CONSULTA	
DATA DA CONSULTA	25/11/2024 20:25:01
PARÂMETRO DE BUSCA	21971977799
PROTOCOLO	03958927327404

DADOS					
TIPO	DOCUMENTO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CIDADE	UF
Pessoa Física	131.195.557-70	RAIMUNDO DE ALMEIDA DE CASTRO DE SOUZA	22/06/1990	RIO DE JANEIRO	RJ

IMPORTANTE

As informações aqui contidas são de caráter estritamente confidencial e protegidas por sigilo contratual, sendo de uso exclusivo do destinatário, e como balizadoras na tomada de decisão em negócios. Ressalta-se ainda que a utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova inválida para qualquer processo.

Mais que isso, o endereço entre o autor e quem desbloqueou o cartão é divergente (Ev. 6 e Ev. 22 - RECLN01, p. 4):

Eu, Fabiana Rodrigues Tostes, brasileira, do lar, Carteira de Identidade nº 12.803.932-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 094.100.707-32, expedida pelo IFP/RJ, na qualidade de titular do comprovante de residência anexo DECLARO para os devidos fins de direito que eu e meu esposo **EDUARDO DA SILVA TOSTES FILHO**, brasileiro, casado, autônomo, portador da Carteira de Identidade nº 117883512, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.042.567-03, somos residentes e domiciliados na Rua 12, 696, Nova Cidade Itaboraí/RJ, CEP 24800-001, há mais de 20 anos.

PARÂMETRO DE BUSCA	
PROTOCOLO	131.195.557-70
	03958927354231

DADOS CADASTRAIS	
CPF	131.195.557-70
NOME	RAIMUNDO DE ALMEIDA DE CASTRO DE SOUZA
SEXO	Masculino
DATA DE NASCIMENTO	22/06/1990
IDADE	34
SIGNO	Câncer
STATUS	REGULAR
DATA DO STATUS	23/03/2024
NOME DA MÃE	SHEILA DE ALMEIDA DE CASTRO
CPF DA MÃE	597.468.237-67
PROBABILIDADE DE ÓBITO	Não

E-MAILS							
NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NA BASE CONSULTADA							

ENDEREÇOS							
LOGRADOURO	NÚMERO	TIPO DE LOGRADOURO	COMPLEMENTO	CEP	BAIRRO	CIDADE	UF
NIASSA	9	R	Não Informado/Não há.	21853-320	BANGU	RIO DE JANEIRO	RJ
LUCIO ALVES	345	R	BL 16 AP 101	21663-430	BANGU	RIO DE JANEIRO	RJ

Nesse sentido, embora os procedimentos, supracitados, estejam em conformidade com a atuação esperada pela prestadora de serviços, a questão aqui discutida, originou-se de um ato falho realizado pela ré, leia-se: a cobrança de valores, referente à cartão de crédito fraudulento.

Mediante os fatos narrados, trata-se de caso concreto em que a parte autora fora vítima de fraude, considerando o não reconhecimento do cartão que realizou compra fraudulenta, em nome da autora, e conseqüentemente, levou ao seu registro no cadastro restritivo de crédito.

Importante salientar que houve, em virtude da natureza consumerista da relação, inversão do ônus da prova, o que está de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. Haveria, dessa maneira, a ré de provar que não houvera fraude e que o cartão era legítimos, o que a mesma não fez, não se desincumbindo de suas obrigações estabelecidas no art. 373, II do CPC.

Nessa toada, restou provado que a autora foi vítima de fraude, razão pela qual deve-se reformar a sentença *a quo*.

Quanto à prova da ocorrência do dano moral suportado, deve ser considerada a observação do Professor Sérgio Cavalieri Filho, no sentido de que “o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si” (FILHO, Sergio Cavalieri, in “Programa de Responsabilidade Civil”, 6ª ed. Malheiros Editores, p.108).

Portanto, basta a demonstração da conduta lesiva - impropriamente considerada muitas vezes como sendo o dano - para que, levando em conta uma presunção apoiada na razoabilidade e nas regras ordinárias de experiência, também esteja provada a dor, a angústia, o constrangimento, enfim, o dano moral.

Entendo que a fixação de uma indenização, no caso em tela, atua também como forma de sanção pelo ato ilícito praticado pelo credor, isto é, levando em consideração o aspecto punitivo desta condenação, de forma a estimular o fornecedor a aprimorar seus serviços com o intuito de oferecer um atendimento mais condizente com as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Compreendo que houve, pelas vicissitudes ocorridas ao longo dos problemas enfrentados pela autora, dano moral sofrido. Tal é o caso pois a autora foi vítima de fraude, bem como teve seu nome registrado no cadastro restritivo de crédito.

Portanto, cabe fixar o valor da indenização.

O quantum indenizatório deve ser fixado pelo método bifásico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1473393/SP e AIRESPP - Agravo Interno no Recurso Especial - 1719756). Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico para a indenização, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

Dessa forma, tendo em vista as condições sociais e econômicas das partes, bem como os dissabores suportados pela autora com a ingrata surpresa de ter tido seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito, entendo que o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) esteja de acordo com os parâmetros estabelecidos por esta Turma Recursal, sendo considerado justo e razoável para o caso concreto, tendo em vista o dano leve.

Precedente, mutatis mutandis, da 6ª Turma Recursal, Processo nº 5002978-11.2019.4.02.5106/RJ, julgado em Sessão Extraordinária no dia 15/09/2021, desta 1ª Relatoria.

Ante o exposto, voto por **CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso, reformando a sentença, para que a CEF exclua o nome do autor **EDUARDO DA SILVA TOSTES FILHO** dos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a RÉ ao pagamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de recorrente vencedor. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.